

감사결과 처분요구서

– 기간제 근로자의 부적절한 언행 건 조사 –

2018. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2016년 10월 우리 회사와 계약한 기간제 직원이 동 소속 기간제 직원 4명을 상대로 2017년 1월 이후 2018년 9월까지 다수의 부적절한 언행을 하여, 피해 직원 4명을 관리하는 중간관리자가 사외 협약기관과 상담 후 2018. 9월 신고인들의 진술서 및 신고서를 접수하고 동 기관에서 조사를 실시하였다. 조사 결과, 2018. 10월 성희롱이 성립된다고 판단하여 통보함에 따라 사실관계를 확인하고 관련 규정 위반여부를 조사, 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 사외 협약기관 조사자가 작성한 사건 조사결과 보고서를 근거하여 부적절한 신체접촉 등 불쾌감을 준 행위 직원과 피해 직원을 대상으로 부적절한 행위를 하게 된 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련 규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 10. 5.부터 같은 해 10. 16.까지 12일간 감사실 감사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 10. 17. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	□본부 ☆	복무	기간제 근로자의 부적절한 언행	징 계 (해임)	(1)
2	●처	복무	피해 직원 보호조치	통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 기간제 근로자의 부적절한 언행

관 계 부 서 □본부 ☆

징계 대상자 계약직 기간제 근로자 A

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

위 사람은 2016. 10월부터 현재까지 B, C, D, E와 같은 소속에 근무하며, □본부 ☆에서 직원들의 평가와 연봉 조정 등 관리자로서 총괄 업무를 수행하고 있다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에 따르면 “성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위”라 정의하고 있다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 언행을 하여서는 아니 된다”고 되어 있고, 또한 같은 강령 제29조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 우리 회사 임직원은 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따라 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

위 사람은 우리 회사와 계약한 계약서에 따른 관련 지침 제41조(징계사유)에 따라 우리 회사의 지침을 위반하거나 회사의 제 규정을 위배하는 경우 관련 규정에 따라 징계할 수 있다.

1. 소속 직원들에 대한 성희롱 행위

☆ 기간제 근로자인 A는 2017년 7월과 8월 저녁시간 사무실에서 B의 의사에 반하여 포옹하는 등 두 차례에 걸쳐 부적절한 언행을 하였고, 2018년 8월과 9월 저녁시간 사무실에서 E에게 안아 달라고 요구하거나, E의 의사에 반하여 포옹하는 등 세 차례에 걸쳐 부적절한 언행을 하였다.

따라서, 위 사람의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘직장내 성희롱’에 해당되고, 우리회사 「임직원 윤리행동강령」 제 23조(성희롱 금지)를 위반하였다.

더구나, A는 관리자로서 ☆에서 일어나는 일에 대하여 책임을 지고, 직원을 관리하여야 하는 우월적 지위에 있고, 소속 직원들의 성희롱 예방을 위하여 솔선하여 노력하고 모범이 되어야 하는 위치에 있음에도 불구하고 오히려 1년 정도의 기간에 걸쳐 2명의 소속 직원들에게 다수의 성희롱 행위를 저지른 것은 그 비위가 결코 가볍지 않다.

2. 직원들에 대한 우월적 지위를 이용한 부당 행위

A는 2017년 초와 5월에 B, C에게 사적인 만남을 강요하고, 2017년 1월 B, D에게 여러 차례 사적인 질문을 하는 등 피해 직원들에게 불편을 주었고, 이로 인해 피해 직원들은 스트레스를 받았다. 특히 2018년 7월 늦은 시간 휴식중인 D에게 전화를 하여 불러내어 D로 하여금 기혼 남성인 A와 밤늦게 나갔다 온 후 심리적

으로 힘들고 다른 직원들에게 눈치를 많이 보게 하였다.

이로써, A는 동 소속 직원들의 근무의욕을 떨어뜨렸고, 이는 「취업규칙」 제10조 (성실의무) 제2항 “부하의 인격존중 의무” 를 위반한 행위이다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 2017년 7월 이후 2018년 9월까지 두 명의 직원에게 사무실에서 5차례 성희롱에 해당하는 언행을 하고, 평소 세 명의 소속 직원들에게 사생활에 대하여 묻거나, 원치 않는 사적인 만남을 요구하는 등 우리회사 「임직원 윤리행동강령」 제 23조 및 「취업규칙」 제10조를 위반하여 소속 직원들의 근무의욕을 떨어뜨린
- 본부☆ A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계 사유)의 규정에 따라 징계(해임) 처분 요구 (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 피해 직원 보호조치

관 계 부 서 ●처

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 제9조(성희롱·성폭력에 대한 처리)에서 본사 인사담당 부서장은 피해 직원의 2차 피해 및 재발 방지를 위하여 성희롱·성폭력 행위자에 대한 제재(징계, 관외

이동 등)의 책무가 있음을 명시하고 있다.

조사 결과 □본부 소속 기간제 계약직 근로자인 A는 2017년 7월과 8월 저녁시간 사무실에서 B의 의사에 반하여 포옹하는 등 두 차례에 걸쳐 부적절한 언행을 하였고, 2018년 8월과 9월 저녁시간 사무실에서 E에게 안아 달라고 요구하거나, E의 의사에 반하여 포옹하는 등 세 차례에 걸쳐 부적절한 언행을 하였다.

현재 가해자인 A가 피해 직원들과 같은 소속에서 근무하고 있고 이로 인하여 피해 직원의 불안한 근무환경을 조성하고 있어 이에 대한 조치가 시급한 실정이다.

조치할 사항

❖ ●처장은 2017년 7월 이후 2018년 9월까지 두 명의 직원에게 5차례 성희롱에 해당하는 부적절한 언행을 한 □본부 소속 기간제 계약직 직원인 A와 그 피해 직원이 현재 같은 소속에서 근무하고 있어 불안한 근무환경을 조성하고 있는 바, 2차 피해와 재발방지를 위해 A를 피해 직원들이 있는 근무지에서 분리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)